PERJANJIAN KERAHSIAAN BERSAMA

PERJANJIAN KERAHSIAAN BERSAMA ini (selepas ini disebut "**Perjanjian**") dibuat pada 16 Mac 2026 (selepas ini disebut "**Tarikh Berkuat Kuasa**").

ANTARA

(1) **KOPI KITA SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-1000), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di No. 1, Jalan Contoh Kopi, 50450 Kuala Lumpur (selepas ini disebut "**Kopi Kita**"); dan

(2) **HANTAR PANTAS PLATFORM SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-7106), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 8, Menara Contoh Hantar, Jalan Contoh Teknologi 4, 59200 Kuala Lumpur (selepas ini disebut "**Hantar Pantas**").

Setiap satu disebut "**Pihak**" dan kedua-duanya disebut "**Pihak-pihak**".

BAHAWASANYA

(A) Kopi Kita mengendalikan dua belas buah kafe dan sebuah kilang pemanggangan pusat di Lembah Klang serta menjual kopi dan makanan kepada pelanggan secara tunai dan dalam talian.

(B) Hantar Pantas mengendalikan platform penghantaran makanan dan minuman yang menghubungkan kedai makan dengan pengguna dan penghantar.

(C) Pihak-pihak sedang berbincang mengenai kemungkinan Kopi Kita menyenaraikan outlet-outletnya pada platform Hantar Pantas dan menyepadukan sistem pesanan Kopi Kita dengan platform tersebut (selepas ini disebut "**Tujuan**").

(D) Bagi maksud Tujuan, setiap Pihak akan mendedahkan maklumat tertentu kepada Pihak yang satu lagi, dan kedua-dua Pihak bersetuju untuk melindungi maklumat tersebut mengikut terma Perjanjian ini.

MAKA DENGAN INI PIHAK-PIHAK BERSETUJU seperti berikut:

1. TAFSIRAN

1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain:

"**Maklumat Sulit**" bermaksud segala maklumat yang didedahkan oleh atau bagi pihak satu Pihak ("**Pihak Pendedah**") kepada Pihak yang satu lagi ("**Pihak Penerima**") berkaitan dengan Tujuan, sama ada secara lisan, bertulis, elektronik atau dalam apa-apa bentuk lain, yang ditandakan sebagai sulit atau yang secara munasabah patut difahami sebagai sulit, termasuk struktur komisen dan harga, data jualan, spesifikasi teknikal antara muka pengaturcaraan aplikasi, rancangan pemasaran, maklumat pelanggan dan pembekal, serta kewujudan dan kandungan perbincangan ini.

"**Wakil**" bermaksud pengarah, pekerja dan penasihat profesional sesuatu Pihak yang perlu mengetahui Maklumat Sulit bagi maksud Tujuan.

"**Hari Bekerja**" bermaksud hari selain hari Sabtu, Ahad atau cuti umum di Kuala Lumpur.

1.2 Tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk rujukan sahaja dan tidak menjejaskan tafsiran Perjanjian ini.

Sample document for testing. All parties are fictional.

2. OBLIGASI PIHAK PENERIMA

2.1 Pihak Penerima hendaklah:

(a) menyimpan Maklumat Sulit dengan penuh kerahsiaan dan menggunakannya semata-mata bagi maksud Tujuan;

(b) tidak mendedahkan Maklumat Sulit kepada mana-mana pihak ketiga selain Wakilnya yang perlu mengetahuinya bagi maksud Tujuan;

(c) memastikan setiap Wakil dimaklumkan tentang sifat sulit maklumat tersebut dan terikat dengan obligasi kerahsiaan yang tidak kurang ketatnya daripada Perjanjian ini;

(d) melindungi Maklumat Sulit dengan tahap penjagaan yang sekurang-kurangnya sama dengan yang digunakan untuk melindungi maklumat sulitnya sendiri, dan tidak kurang daripada tahap penjagaan yang munasabah; dan

(e) memaklumkan Pihak Pendedah secara bertulis dengan segera sekiranya ia mengetahui tentang sebarang penggunaan atau pendedahan Maklumat Sulit tanpa kebenaran.

2.2 Setiap Pihak bertanggungjawab atas pelanggaran Perjanjian ini oleh Wakilnya.

2.3 Obligasi dalam Fasal ini terpakai kepada kedua-dua Pihak secara sama rata, masing-masing sebagai Pihak Penerima bagi Maklumat Sulit Pihak yang satu lagi.

3. PENGECUALIAN

3.1 Obligasi dalam Fasal 2 tidak terpakai kepada maklumat yang Pihak Penerima dapat tunjukkan:

(a) telah atau kemudiannya menjadi maklumat umum bukan disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian ini;

(b) telah diketahui secara sah oleh Pihak Penerima sebelum didedahkan oleh Pihak Pendedah;

(c) diterima secara sah oleh Pihak Penerima daripada pihak ketiga yang tidak terikat dengan obligasi kerahsiaan; atau

(d) dibangunkan secara bebas oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan Maklumat Sulit.

3.2 Pihak Penerima boleh mendedahkan Maklumat Sulit setakat yang dikehendaki oleh undang-undang, perintah mahkamah atau pihak berkuasa kawal selia, dengan syarat Pihak Penerima memberikan notis bertulis yang segera kepada Pihak Pendedah sekiranya dibenarkan oleh undang-undang dan hanya mendedahkan apa yang dikehendaki.

4. HAK MILIK DAN TIADA KEWAJIPAN

4.1 Semua Maklumat Sulit kekal sebagai hak milik Pihak Pendedah. Tiada lesen atau hak lain diberikan kepada Pihak Penerima di bawah Perjanjian ini, kecuali hak terhad untuk menggunakan Maklumat Sulit bagi maksud Tujuan.

4.2 Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini mewajibkan mana-mana Pihak mendedahkan maklumat tertentu atau memasuki apa-apa perjanjian selanjutnya. Sebarang penyenaraian outlet atau penyepaduan sistem hanya akan tertakluk kepada perjanjian bertulis yang berasingan dan ditandatangani oleh kedua-dua Pihak.

Sample document for testing. All parties are fictional.

5. DATA PERIBADI

5.1 Pihak-pihak tidak berhasrat untuk bertukar data peribadi pelanggan semasa perbincangan. Jika sebarang data peribadi didedahkan, Pihak Penerima hendaklah memprosesnya semata-mata bagi maksud Tujuan dan mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

6. TEMPOH

6.1 Perjanjian ini berkuat kuasa pada Tarikh Berkuat Kuasa dan kekal berkuat kuasa selama tiga (3) tahun sehingga 15 Mac 2029, melainkan ditamatkan lebih awal melalui persetujuan bertulis kedua-dua Pihak.

6.2 Obligasi kerahsiaan di bawah Fasal 2 terpakai kepada Maklumat Sulit yang didedahkan dalam tempoh tersebut dan berterusan selama dua (2) tahun selepas tamat atau penamatan Perjanjian ini.

6.3 Mana-mana Pihak boleh menamatkan Perjanjian ini dengan memberikan notis bertulis tiga puluh (30) hari kepada Pihak yang satu lagi. Obligasi kerahsiaan kekal terpakai bagi maklumat yang telah didedahkan sebelum penamatan.

7. PEMULANGAN DAN PEMUSNAHAN MAKLUMAT

7.1 Dalam tempoh empat belas (14) hari selepas menerima permintaan bertulis daripada Pihak Pendedah, atau selepas perbincangan berakhir, Pihak Penerima hendaklah memulangkan atau memusnahkan dengan selamat semua Maklumat Sulit dalam milikannya dan, jika diminta, mengesahkan perkara tersebut secara bertulis.

7.2 Pihak Penerima boleh menyimpan salinan yang dikehendaki oleh undang-undang atau yang terdapat dalam sistem sandaran automatik yang tidak boleh diakses dengan mudah. Salinan tersebut kekal tertakluk kepada Perjanjian ini selagi ia disimpan.

8. TIADA SEKATAN PERNIAGAAN

8.1 Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini menghalang mana-mana Pihak daripada menjalankan perniagaannya, berurusan dengan mana-mana platform atau penjual lain, atau membangunkan produk atau perkhidmatannya sendiri, dengan syarat ia tidak menggunakan Maklumat Sulit Pihak yang satu lagi.

9. REMEDI

9.1 Setiap Pihak mengakui bahawa ganti rugi semata-mata mungkin tidak mencukupi bagi pelanggaran Perjanjian ini dan Pihak Pendedah berhak memohon injunksi atau relief ekuiti lain daripada mahkamah, sebagai tambahan kepada remedi lain yang ada kepadanya.

10. UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

10.1 Perjanjian ini ditadbir oleh dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, termasuk Akta Kontrak 1950.

10.2 Pihak-pihak hendaklah terlebih dahulu cuba menyelesaikan sebarang pertikaian melalui rundingan secara baik dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas notis bertulis mengenai pertikaian tersebut.

10.3 Jika pertikaian tidak dapat diselesaikan melalui rundingan, pihak-pihak hendaklah

Sample document for testing. All parties are fictional.

merujuknya kepada pengantaraan di Pusat Timbang Tara Asia Pasifik (AIAC) mengikut peraturan pengantaraannya yang berkuat kuasa pada ketika itu, sebelum memulakan apa-apa prosiding mahkamah.

10.4 Jika pertikaian tidak diselesaikan melalui pengantaraan dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh permohonan pengantaraan, mana-mana Pihak boleh membawa pertikaian tersebut ke mahkamah Kuala Lumpur, yang mempunyai bidang kuasa eksklusif. Fasal ini tidak menghalang mana-mana Pihak daripada memohon relief injunksi segera.

11. AM

11.1 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Pihak-pihak berhubung dengan perkara yang dinyatakan di dalamnya.

11.2 Sebarang pindaan kepada Perjanjian ini hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua Pihak.

11.3 Mana-mana Pihak tidak boleh menyerahhakkan atau memindahkan hak atau obligasinya di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan bertulis Pihak yang satu lagi.

11.4 Sekiranya mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya akan kekal berkuat kuasa.

11.5 Kegagalan atau kelewatan melaksanakan sesuatu hak bukanlah penepian hak tersebut.

11.6 Sebarang notis di bawah Perjanjian ini hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar dengan tangan, kurier atau e-mel ke alamat Pihak-pihak seperti yang dinyatakan di atas. Notis kepada Kopi Kita hendaklah ditujukan kepada Pengarah Urusan, Cik Lim Contoh.

11.7 Perjanjian ini boleh ditandatangani dalam beberapa salinan, termasuk secara tandatangan elektronik.

TANDATANGAN

DITANDATANGANI untuk dan bagi pihak **KOPI KITA SDN. BHD.**

Tandatangan: _____

Nama: Cik Lim Contoh Jawatan: Pengarah Urusan

Tarikh: _____

DITANDATANGANI untuk dan bagi pihak **HANTAR PANTAS PLATFORM SDN. BHD.**

Tandatangan: _____

Nama: Encik Azman Contoh Jawatan: Pengarah

Tarikh: _____

Sample document for testing. All parties are fictional.